

1. 제정 이유

「의료법」 제33조제2항을 위반하여 의료기관을 개설할 수 없는 자가 개설·운영하는 의료기관의 실태를 파악하기 위하여 실시하는 보건복지부장관의 조사(이하 ‘불법 개설 의료기관 실태조사’라 함) 업무를 국민건강보험공단에 위탁할 수 있도록 같은 법 시행령이 개정됨에 따라 위탁하는 업무의 내용 등 세부사항을 고시하고자 함.

2. 주요내용

불법 개설 의료기관 실태조사 업무 중 실태조사 대상 의료기관 사전 분석, 실태조사 대상 의료기관 선정, 의료기관 현장 출입 조사 지원, 현장 출입 조사로 취득한 정보와 자료의 분석 업무 등을 국민건강보험공단에 위탁함.

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 해당사항 없음

보건복지부 고시 제2025-58호

「의료법」 제86조제2항, 「의료법 시행령」 제42조에 따른 「불법 개설 의료기관 실태조사 업무 위탁 고시」를 다음과 같이 제정·발령합니다.

2025년 4월 3일

보건복지부장관

보건복지부 고시 제2025-58호

불법 개설 의료기관 실태조사 업무 위탁 고시

제1조(목적) 이 고시는 「의료법」 제86조제2항 및 같은 법 시행령 제42조에 따라 법 제33조의3제1항에 따른 실태조사에 관한 보건복지부장관의 업무를 국민건강보험공단에 위탁하는 업무의 내용 등 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(위탁 업무) 법 제33조의3제1항 및 같은 법 시행규칙 제28조의2에 따른 실태조사에 관한 보건복지부장관의 업무 중 국민건강보험공단에 위탁하는 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 실태조사 대상 의료기관 사전 분석

2. 실태조사 대상 의료기관 선정 지원

3. 법 제61조 및 제61조의2에 따른 의료기관 현장 출입 조사 업무

4. 법 제61조 및 제61조의2에 따른 현장 출입 조사로 취득한 정보와 자료의 분석·평가·관리

제3조(재검토 기한) 보건복지부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.